

טו:

עין משפט
נר מצוה

בג א מיי פטיון מהל' סנהדרין הלכה ד סמג עשין קה וע"ש בכ"מ ובפ' י"ח שם הלכה ב':

בד ב מיי שם פטיון הלכה ד ופ"ה מהל' שבוטות הלכה ב' וע"ש בכ"מ:

בה ג מיי פ"ד מהל' שבוטות הלכה כ':

הגהות הב"ח

(א) גמ' צטלו חייב לא כ"ל וזאת ו' נמחק: (ב) רש"י ד"ה וריש לקיש ובי' איכא למימנ בה התראת ודאי: (ג) ר"ה אולג ובי' יושב ביטל כ"ל וזאת ו' נמחק: (ד) תוס' ד"ה צע"ל (ה) הנהא ובי' אחר כדי דבור נמי דהלשון משמע שגא לשאל: (ו) בא"ד פ"י דשמעתין

דאיכא למימר האא דקאמר הכא דהוי כל ימו צעמוד והחור משמע שפיר לעולם אף כשגא לצ"ד כ"ל והד"א עם ד"ה מדי הוא ובי' דלריש לקיש לאו שקדמו עשה כ"ל וזאת למ"ד נמחק: (ו) בא"ד שקדמו עשה גמי אין לוקין עליו וי"ל: (י) בא"ד דכי נמי לאו שקדמו עשה שגא: (ח) בא"ד וא"כ כי נמי מזהירין לו ב"ד שיצא ולא יא' לא מחייב: (ט) בא"ד ללאו שקדמיו עשה לוקין דאי אין לוקין משום שניתק ובי' א"כ כיון שאס ירצה ללאת יצא היאך לין ובי' היכי דייק לאו שקדמו עשה ובי' דקאי אדילעיל כדפי': (י) ד"ה צמא ובי' לאו שמה התראה פ"י ולבך לא תני ובי' האם מעל הבנים ואח"כ שחטו דההם לא לין משום דהוי התראת ספק דשמא לא ינטל העשה וכל אימת דלא ציטל עשה פטור ואי קשיא אמאי לא לקי הא משכחת ובי' ובי' שובטלו ח"י רש"י: (ב) בא"ד וא"ת כי לא קיים גמי שילוח האם כשצ"ד הזהירו לו אמאי לילקי ובי' וי"ל כיון דהשתא מיהא ובי' א"כ יש לנו לומר שלא יקיימנה אח"כ אלא הוא עושה לעולם ובי' והכי נמי אמרינן ובי' כל אחת ואחת דלא הוי התראת ספק דשמא ישאל על מירוח משום דכיון דבשעה שהוא עומד עכשיו הוא עובר יש לנו לומר שלעולם יעמוד כמו שהוא ובי' הכי נמי יש לנו לומר הכא דלעולם לא יקיים העשה: (ד) בא"ד אלף לרשב"ל דאמאי: (ה) ד"ה ועבר ובי' וי"ל דמ"מ אינו מתחייב כיון דסמוך להתראה עדיין לא עבר דדוקא גבי מיר ששהי' יין ועובר מיד אמרינן דיש:

אלו הן הלוקין פרק שלישי מבות

אלף דוקא כשמקיים העשה אחר שעבר הלאו בתוך כדי דיבור וכן פ"י הקונטרס בפרק שילוח הקן (חולין דף קמא.) ומיהו קלת קשה דא"כ צריך לפרש הא דקמני מחזיר ואינו לוקה שמחזיר מיד בתוך כדי דיבור אחר הגירושין וכן המשלח ואינו לוקה ולא משמע הכי כלל

דהא משמע דמהדר לתקנתא היאך יפטור ממלקות שיחזיר או ישלח ואפי' אחר כדי דיבור נמי (ו) משמע שגא לשאלו עליו לצית דין אם יש לו תקנה דאי דוקא בתוך כדי דיבור הכי הוה ליה למימר אם החזיר אינו לוקה ושמא יש לישב פירוש הקונטרס דשמעתין (ה) דהכא ליכא למימר דשפיר הוי כל ימיו צעמוד והחור דמשמע לעולם אף כשגא לצ"ד כל זמן שצידו להחזיר אפילו מיאן להחזיר כשגא לצ"ד דהא דרשינן ליה מיתורא דכל ימיו דהכי קאמר לא יוכל לשלחה שילוחין שיהו שילוחיה כל ימיו דהיינו צאינו מחזיר כלל:

ס'מ"ד **הוא טעמא אלא דר' יוחנן הא אמר ל"ה רבי יוחנן אתנא תני ביטלו חייב לא ביטלו פטור.** משמע אצל רבי שמעון בן לקיש דלית ליה קיימו ולא קיימו לית ליה תירוול דצעמוד והחור קאי דדריש כל ימיו תהיה לו לאשה ולא ישלחנה וא"ת לילקי גם כי החזירה דהאי אינו לאו הניתק לעשה הוא שקדמו עשה ללאו לריש לקיש דלית ליה דרשה דעמוד והחור קאי ופי' צקונטרס דלריש לקיש לאו שקדמו לעשה ולאו שניתק לעשה שוין ואין לוקין עליו אלא יקיים העשה מיד כשהיזירו לו בית דין להחזירה וקשה לריש לקיש דסבירא ליה לאו שניתק לעשה ולאו שקדמו עשה שוין טמא שגא אל המקדש דמתני' אמאי לקי הרי הוא ניתק לעשה ויקיים העשה כשהיזירו לו צ"ד ללאת מן המקדש כיון דלית ליה לאו שקדמו עשה (א) אין לוקין עליו וי"ל דמייירי שמהיזירין אותו ללאת ואומר שלא יא' ומיד לקי לריש לקיש דסבר קיימו ולא קיימו וא"ת א"כ מאי פריך לעיל כתיבא ותנינא תנינא טמא שגא אל המקדש דלקי ואמאי לא דחי אותה דכי נמי לאו שקדמו (א) לעשה אין לוקין הכא לקי כשמהיזירין לו צ"ד ללאת והוא אומר שלא יא' ויש לומר דהאי טעמא דפרישנא לא שייך אלא לריש לקיש דאמר קיימו ולא קיימו אצל הכא דמיייתי תנינא היינו אליבא דר' יוחנן דלית ליה ציטלו ולא ציטלו וא"כ כי נמי מזהירין (א) לא יא' ולא מחייב כיון דעדיין לא ציטל דדומק הוא האי תירוול ולכן פ"י הר"ר שלמה מדריו"ש הניחא למ"ד ציטלו קאי אלתקפתא דלעיל דיייק ממתני' דהטמא הבא אל מקדש דלאו שהקדמיו (ט) לעשה לוקין דאי אין לוקין דמשום שניתק לעשה וכל כמה שלא צטלו

חשיב ניתק כל כמה שצידו וא"כ כיון שאס ירצה ללאת היאך לקי הא לא משכחת ציטלו אלא למ"ד מני קיימו ולא קיימו א"כ היכי דייק לאו שקדמו לעשה לוקין עליו כי נמי אין לוקין משום דחשיב ניתק לעשה הכא לוקין דמשכחת ליה לא קיימו משכנכם למקדש טמא והזהירו לו שינא ואינו יוצא ועוד ראיה להאי פירושא דקאי לעיל כדפי' דאי כפי"ה דפי' דקאי אעמוד והחור קשה דכיון דכל ימיו דרשינן כל ימיו צעמוד והחור קאי א"כ מאי פריך למ"ד קיימו נהי דבשאר לאו הניתק לעשה לקי צשלא קיימו כשהיזירו צ"ד מ"מ הכא גלי קרא דלא לקי כשלא קיימו כיון דהוה צעמוד והחור כל ימיו ומיהו וי"ל דלא מיסתברא ליה להעדיפו משאר לאו הניתק לעשה שצ"ס משום דדרשינן ביה כל ימיו. כך הקשה משי"ח ותירך ונ"ע: **במאי** **קא מיפלגי בהתראת ספק** דרבי **יוחנן** **אית ליה** **שמה התראה וריש לקיש אית ליה לאו שמה התראה.** (א) ופי' לבך לא תני ריש לקיש צטלו חייב כגון שלקח האם מעל הבנים ושחטה דלא לקי משום דהוי התראת ספק ושמא לא יצטל העשה וכל אימת דלא ציטל עשה פטור ולא לקי (א)הוי משכחת ליה התראת ודאי כגון שהתרו צו בשעה שמצטל חת' רש"י דלעולם צעינן התראה בשעה שעובר על אזהרתו ואפילו היא תלויה בדבר כדאמרינן בשבועות (דף כח:) גבי שמעתא דככרות ולכן לא מצי אמר רשב"ל צטלו ולא צטלו ולכן אמר קיימו פטור לא קיימו חייב וא"ת (א) לא קיים שילוח האם כשצית דין הזהירו לו לא לילקי דבשעה שעבר התראת ספק היא דשמא יקיים העשה וישלחנה תכף לאחר שנטלה וי"ל דהשתא מיהא עובר בלא תקח האם דהא לא קרי מחוסר מעשה וא"כ יש לנו לומר שלא יקיימנה אם הוא עושה לעולם מה שהוא עושה עתה שלא משלחה שעובר בלאו ואינו מקיים העשה (דהכי נמי אמרינן צניור שהיה שותה דלוקה על כל אחת (לקמן דף פא.) דלא הוי התראת ספק משום דרשינן ביה כל ימיו. וכן אמר רבינו גרשון מברסלב דהא דרבינו חייב נמי יש לנו לומר שמועלס יעמוד כמו שהוא עכשיו ולא ישאל לחכם לעולם והלכן לקי כל כמה דלא שאל ושפיר הוי התראת ודאי הכא נמי יש לנו לומר דלעולם לא יקיים העשה והוי התראת ודאי אצל לרבי יוחנן דתלי מלקות צביטול העשה הוי ליה מחוסר מעשה דכל אימת דלא עשה שום דבר ולא ציטל שום דבר לא ילקה ופ"ה קשה להבין והשתא לא מפרש הש"ס טעמא אמאי לא אמר ר' יוחנן קיימו ולא קיימו כריש לקיש דודאי צטלו ולא צטלו מסתברא טפי ולא הוצרך לומר טעמא אלא (א) רשב"ל אמאי לא אמר כר' יוחנן : **ועבר** **היום ולא אכלה רשב"א** **אומר פטור** **דהוי התראת ספק.** ואם תאמר למאי דפרישית דאי עומד לעולם כאשר הוא עושה עכשיו עובר ולא הוי התראת ספק א"כ הכא נמי לא הוי התראת ספק ויש לומר (א) מ"מ אינו מתחייב עדיין סמוך להתראה לעבור דדוקא גבי מיר ששהי' יין מיד ועובר אמרינן דיש לנו לומר שלא נשאל כאשר אינו נשאל עכשיו:

אלו הן הלוקין פרק שלישי מבות

מדי **הוא טעמא אלא לרבי יוחנן.** מי הוצרך לדרוש כל ימיו צעמוד והחור ר' יוחנן שאמר לא תעשה שקדמו עשה לוקין עליו וקשיא ליה אונס שגירש דקמני אינו לוקה והוצרך לעשותו לאו שניתק לעשה: **האמר ליה רבי יוחנן לפנא.** לקמן מני צטלו חייב לא צטלו פטור. אצל ר"ל דתני קיימו ולא קיימו לא דריש ליה לעמוד והחור אלא לפני הגירושין לומר כל ימיו תהיה לו לאשה ולא ישלחנה ולדדיה לאו שקדמו עשה ולאו שניתק לעשה שוין ואין לוקין עליהן אלא יקיים העשה מיד כשהיזירוהו צ"ד להחזיר: **א"ל מאי קאמרת.** אי צקיים תימני פטור בלא קיים תימני חייב ואע"פ שלא ציטל ואי צביטל תימני חייבא על כרחך תימני פטורא בלא ציטל ואע"פ שלא קיים: **ה"ג מני צטלו ולא צטלו.** צטל עשה שזה חייב לא צטל עשה שזה פטור: **קיימו ולא קיימו.** קיימו פטור לא קיימו כשאומרין לו קיים מלקין אותו. ורבי יוחנן מוקים לה למתניתין בלאו הניתק לעשה דאילו בלאו שקדמו עשה סבירא ליה דלוקין ולריש לקיש צין ניתק צין קדמו עשה

שוין: **רבי יוחנן סבר התראת ספק שמה התראה.** ואע"ג דכל לא תעשה שניתק לעשה לדבריו התראת ספק היא שהרי כשעובר על הלאו צריך להתרות צו והוא אמר שגמר הלאו צביטול העשה תלוי וכשמתרין צו אל תגרש ספק הוא שמא לא יצטל את העשה להזירה צהנא(ה) ולכשיזירה ויצטלנו קאמר דלקי אלמא התראת ספק שמה התראה: **וריש לקיש סבר התראת ספק לא שמה התראה.** הלכן אם היה גמר הלאו תלוי צביטול העשה לא היה לוקה עליו אלא הלאו משגירש נגמר והויא לה התראת ודאי והעשה ניתן להיות תחת המלקות ולכשיצא לצית דין או יקיים או ילקה. ואי קשיא לרבי יוחנן נמי איכא למימר (א) צהתראת ודאי ויתרו צו כשגא לצטל את העשה שהוא עקירת הלאו לעולם התראה בשעה שעובר על אזהרתו צעינן ואפילו היא תלויה בדבר אחר כדאמרינן בשבועות (דף כח:) שצוה שלא אוכל ככר זו אם אוכל זו אכליה לתנאיה והדר אכליה לאיסוריה התראת ודאי היא אכליה לאיסוריה והדר אכליה לתנאיה הויא התראת ספק אלמא התראה בשעת איסור צעינן ואע"פ שאין הלאו נגמר עד שיאכל את של תנאי: **דאמרי פרוייהו אינו לוקה.** ומיהו טעמיה דמר לאו כי טעמיה דמר: אוכל ולא אכל עבר על שצועמו כשהוא יושב (א) וצטל ואין כחן מעשה והתראת ספק הויא שהרי תלה זמן לשצועמו כל היום: משום

מירוח משום דכיון דבשעה שהוא עומד עכשיו הוא עובר יש לנו לומר שלעולם יעמוד כמו שהוא ובי' הכי נמי יש לנו לומר הכא דלעולם לא יקיים העשה: (ד) בא"ד אלף לרשב"ל דאמאי: (ה) ד"ה ועבר ובי' וי"ל דמ"מ אינו מתחייב כיון דסמוך להתראה עדיין לא עבר דדוקא גבי מיר ששהי' יין מיד ועובר אמרינן דיש לנו לומר שלא נשאל כאשר אינו נשאל עכשיו: (א) ‏

מסורת הש"ס

(א) שבוטות כח., (ב) שבוטות כח., (ג) נחלין פח., (ד) פסחים סג: שבוטות ג: כח. תמורה ג:, (ה) נדלקמן טו., (ו) לפי הש"ל דה"ל, (ז) רש"א וס"ת הא משכחת, (ח) רש"א מתחיל,

גליון הש"ס

תוס' ד"ה במאי ובי' דה"ג אמרינן בגיור. פי' שנת דף ד ע"א מוס' ד"ה קודם. גיטין דף לג ע"א מוס' ד"ה ופסקיעינו:

מוסף רש"י

דאמרי תרוייהו אינו לוקה. פטור ממלקות בלא משא (פסחים סג:) ומכל מקום חולקין בטעמו של דבר, טעמא דהייב מר לא יהיב מר, ומר לית לא טעמא דמר, ולקמן מפרש פלוגמיהו (שבועות ג:).

רבינו הנגאל

מאן תני כל לא תעשה שקדמו עשה לוקין עליו ר' יוחנן האמר ר' יוחנן לתנא תני קיימו ולא קיימו. וריש לקיש אמר בטלו ולא בטלו במאי פליגי בהתראת ספק כגון שלקח האם על הבנים ומתרינ בו לא תקחנה ריש לקיש אמר כגון זו התראת ספק היא שיתכן לו אחרי שיחגנה ישלחנה והיכי היא התראת ודאי כגון שבא לשחטה והתרו בו אם תשחט אותה תלקה ושחטה ור' יוחנן אמר אפילו התראה בלקיחה שמה התראה. ואודו לטעמיהו דאיתמר שבוטה שאוכל ככר זה היום ועבר היום ולא אכלה ר' יוחנן ור' שמעון אינו לוקה ר' יוחנן אמר אינו לוקה כר'.

^[1]